



Bases de datos personales



- Derecho intimidad o vida privada y familiar
- Intromisión arbitraria
- “Derecho a que me dejen solo”
- *Louis Brandeis y Samuel Warren*
- *1890, Harvard Law Review*



HARVARD LAW REVIEW.

VOL. IV.

DECEMBER 15, 1890.

NO. 5.

THE RIGHT TO PRIVACY.

"It could be done only on principles of private justice, moral fitness, and public convenience, which, when applied to a new subject, make common law without a precedent; much more when received and approved by usage."

WILLES, J., in *Millar v. Taylor*, 4 Burr. 2303, 2312.

THAT the individual shall have full protection in person and in property is a principle as old as the common law; but it has been found necessary from time to time to define anew the exact nature and extent of such protection. Political, social, and economic changes entail the recognition of new rights, and the common law, in its eternal youth, grows to meet the demands of society. Thus, in very early times, the law gave a remedy only for physical interference with life and property, for trespasses *vi et armis*. Then the "right to life" served only to protect the subject from battery in its various forms; liberty meant freedom from actual restraint; and the right to property secured to the individual his lands and his cattle. Later, there came a recognition of man's spiritual nature, of his feelings and his intellect. Gradually the scope of these legal rights broadened; and now the right to life has come to mean the right to enjoy life,—the right to be let alone; the right to liberty secures the exercise of extensive civil privileges; and the term "property" has grown to comprise every form of possession—intangible, as well as tangible.

Thus, with the recognition of the legal value of sensations, the protection against actual bodily injury was extended to prohibit mere attempts to do such injury; that is, the putting another in



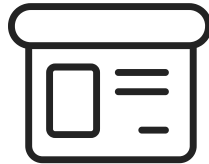
- ONU
- Consejo Ministros Europa
- Legislación europea
- Estados Unidos



- Principios calidad datos personales
- Organismos (agencias) control
- Bancos datos públicos y privados
- Sanciones administrativas
- Sanciones penales
- Responsabilidad civil
- Incorporación en algunas constituciones



- Convenio 108



- Estrasburgo, 1981

Antecedentes derecho argentino tutela privacidad



- CONSTITUCIÓN NACIONAL
- CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
- LEYES



Constitución de la Nación Argentina

Incluye los tratados internacionales
de derechos humanos
con jerarquía constitucional



Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Artículo 19

Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.



Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 18

El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados;

y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación





Código Civil y Comercial de la Nación



Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación



Infojus
SISTEMA ARGENTINO DE
INFORMACIÓN JURÍDICA

Artículo 52.

Afectaciones a la dignidad

La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal,



puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos, conforme a lo dispuesto en el Libro Tercero, Título V, Capítulo 1.

Artículo 1770. Protección de la vida privada

El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes no cesaron,

y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.

Artículo 53. Derecho a la imagen

Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos: a) que la persona participe en actos públicos; b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario;



c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre.

Antecedentes derecho argentino tutela privacidad



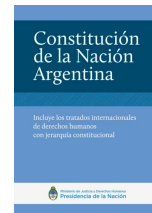
- “INDALIA PONZETTI DE BALBÍN c/ EDITORIAL ATLÁNTIDA S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.



- SENTENCIA: 11 de Diciembre de 1984



- Constitución Nacional
- Reforma 1994



HABEAS DATA

LEY 25.326 DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



Protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, CN. Las disposiciones de la presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos relativos a personas de existencia ideal.

Datos personales



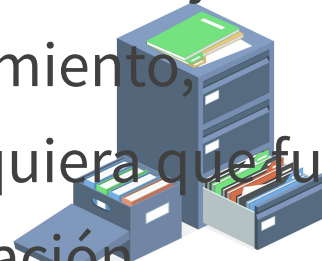
- ***Información susceptible de ser atribuida a una persona***
- ***Información de cualquier tipo referida a personas humanas determinadas o determinables, inclusive los datos biométricos.***
- ***Disociación de datos:***

Permite separar los datos de un sujeto en particular (Estadísticas, censos, encuestas anónimas, etc)





- Designan al conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso





- Toda persona cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la ley.



- Licitud
- Finalidad
- Lealtad y transparencia
- Minimización de datos. Pertinencia
- Exactitud



- La recolección de datos debe tener un fin legalmente válido
- Aspectos vida personal que deben preservarse
- Datos personales incluyen:
 - *Texto*
 - *Imagen*
 - *sonido*



- Cuando el responsable se abstenga de tratar los datos personales a través de medios engañosos o fraudulentos



- Debe ser explícita
- Fines determinados y legítimos
- No pueden utilizarse los datos para una finalidad distinta o incompatible con la expresada en la recolección
- Salvo, para fines estadísticos o históricos, encuestas anónimas, etc)

Minimización de datos. Pertinencia



- *Adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que fueron recolectados.*



- Deben ser tratados de modo que sean exactos y completos.
- Ambigüedad - equivocidad



- No es necesario cuando:
- *Los datos se obtengan de fuentes de acceso público irrestricto*
- *Se recaben para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal*
- *Se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio*



- *Datos personales que afectan la esfera íntima de su titular con potencialidad de originar discriminación.*



- *Datos que revelen*
 - Origen racial o étnico
 - Opiniones políticas
 - Convicciones religiosas, filosóficas o morales
 - Afiliación sindical
 - Relativos a salud
 - Relativos a sexualidad



Fundamento

Sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general autorizadas por ley.

También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas cuando no puedan ser identificados sus titulares.





Está prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles.



- El responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular del archivo de datos.
- El obligado podrá ser relevado del deber de secreto por resolución judicial y cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa nacional o la salud pública.



- Otro principio es el de seguridad datos
- Medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la **seguridad y confidencialidad** de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado.



- Es revocable.
- El consentimiento no es exigido cuando:
 - a. Así lo disponga una ley;*
 - b. En los supuestos de datos públicos*
 - c. Se realice entre dependencias de los órganos del Estado en forma directa.*



d. Se trate de datos personales relativos a la salud, y sea necesario por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se preserve la identidad de los titulares de los datos mediante mecanismos de disociación adecuados;

e. Se hubiera aplicado un procedimiento de disociación de la información, de modo que los titulares de los datos sean inidentificables.



- **Prohibición de transferir datos personales de cualquier tipo con países u organismos internacionales o supranacionales, que no proporcionen niveles de protección adecuados.**



- **No se requiere consentimiento:**
 - **Colaboración judicial internacional.**
 - **Intercambio de datos de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una investigación epidemiológica, en tanto se realice en los términos de la ley.**
 - **Transferencias bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme la legislación que les resulte aplicable**



- **Cuando la transferencia se hubiera acordado en el marco de tratados internacionales en los cuales la República Argentina sea parte;**
- **Cuando la transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico.**



- El conocimiento de la información personal que otros tienen sobre cada uno de nosotros, implica
- *Derecho de acceso a esa información*
- *Derecho a tener copia en soporte accesible y legible para el interesado*
- *Eventual pedido rectificación, actualización, cancelación o confidencialidad*
- Art. 43 párrafo 3° Const. Nac. (1994) –Hábeas data -



- Todos los datos
- Aun los no solicitados
- No puede revelar datos sobre terceros
- *Comp.Dir.CE 46/95- Reglam.LORTAD*



- Datos falsos - Inexactos
- Datos desactualizados
- Datos discriminatorios



- Administrativas o prejudiciales
- Judiciales (hábeas data, amparo, etc)
- *Ley 25326 (arts. 13 y 14)*



- Activa
 - *Titular de los datos*
 - *Interpretación amplia: caso “Urteaga”*
- Pasiva
 - *Responsable banco datos*
 - *Usuarios banco datos*



- Plazo 10 días hábiles para responder intimación
- Gratuidad (solo cada seis meses)
- Acreditar identidad
- Motivos por los que cree el intimado tiene sus datos



- Clara
- Sin codificaciones
- Explicada en lenguaje accesible nivel medio población

Forma (medios de proporcionarla)



- Escrita
- Verbal
- Soporte electrónico
- Videos, etc



- Ciertos
- Adecuados
- Informes comerciales y patrimoniales:
 - *“significativos para evaluar solvencia”*
 - *Inobservancia o inadecuada interpretación Normas del Banco Central*



Dos tipos de datos personales de carácter patrimonial

- Relativos a la solvencia económica y al crédito
- Obtenidos de fuentes accesibles al público
- De informaciones del interesado o con su consentimiento.
- Relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial
- Facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

“significativos para evaluar solvencia”



- Los datos que pueden tratarse deben ser significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados
- *durante los últimos 5 años*
- *0 2 años (obligación extinguida), debiéndose hacer constar dicho hecho*



- El responsable o usuario del banco de datos, le comunicará, a su solicitud, al titular de los datos:
- *las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre él hayan comunicado últimos seis meses*
- *nombre y domicilio del cesionario (cuando sean datos obtenidos por cesión)*



Central de Deudores del Sistema Financiero

ESPOSITO MARIA DELIA

En el siguiente cuadro, el monto de deuda se encuentra expresado en miles de pesos.

Denominación del deudor ¹	Entidad ²	Periodo ³	Situación ⁴	Monto ⁵	Días de atraso ⁶
ESPOSITO MARIA DELIA	BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.	04/26	1		N/A
ESPOSITO MARIA DELIA	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.	04/26	1		N/A



Situación 1. En situación normal

El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es capaz de atender adecuadamente todos sus compromisos financieros.

Situación 2. Con seguimiento especial

El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que, al momento de realizarse, puede atender la totalidad de sus compromisos financieros. Sin embargo, existen situaciones posibles que, de no ser controladas o corregidas oportunamente, podrían comprometer la capacidad futura de pago del cliente.
Ej. atrasos de hasta 90 días en los pagos de sus obligaciones



Situación 3. Con problemas

El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que tiene problemas para atender normalmente la totalidad de sus compromisos financieros y que, de no ser corregidos, esos problemas pueden resultar en una pérdida para la entidad financiera.

- Presente una situación financiera ilíquida y un nivel de flujo de fondos que no le permita atender el pago de la totalidad del capital y de los intereses de las deudas, pudiendo cubrir solamente estos últimos
- Escasa capacidad de ganancias
- Atrasos de hasta 180 días



Situación 4. Con alto riesgo de insolvencia

El análisis del flujo de fondos del cliente demuestra que es altamente improbable que pueda atender la totalidad de sus compromisos financieros

- Presente una situación financiera ilíquida y muy alto nivel de endeudamiento, con resultados negativos en la explotación y obligación de vender activos de importancia para la actividad desarrollada
- Atrasos de hasta un año



Situación 5. Irrecuperable

Las deudas de clientes incorporados a esta categoría se consideran incobrables. Si bien estos activos podrían tener algún valor de recuperación bajo un cierto conjunto de circunstancias futuras, su incobrabilidad es evidente al momento del análisis.

- Situación financiera mala con suspensión de pagos, quiebra decretada o pedido de su propia quiebra, con obligación de vender a pérdida activos de importancia para la actividad desarrollada
- Flujo de fondos no alcanza a cubrir los costos de producción
- Atrasos superiores a un año



- Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes a los fines para los cuales hubiesen sido recolectados.



- Inobservancia de la ley.
- Responsables o usuarios de archivos, registros, bases o bancos de datos públicos, y privados destinados a dar información, se hubieren inscripto o no en el registro correspondiente.



Sanciones Penales



- Órgano de control creado en el ámbito Nacional, para la efectiva protección de los datos personales.
- Tiene a su cargo el Registro de las Bases de Datos.
- Es el medio que la ley otorga para conocer y controlar a los registros, archivos, bases o bancos de datos que traten datos personales



Todo archivo o base de datos
público o privado
destinado a proporcionar informes



Es todo registro, archivo, base o banco de datos que permita obtener información sobre las personas, se transmitan o no a terceros.



- Una imagen o registro fílmico constituyen, a los efectos de la Ley N° 25.326, un dato de carácter personal, en tanto que una persona pueda ser determinada o determinable...".



- La recolección de imágenes digitales de las personas a través de cámaras de seguridad será lícita en la medida que cuente con el consentimiento previo e informado del titular del dato en los términos previstos por los artículos 5° y 6° de la ley 25.326



- Carteles que en forma clara indiquen al público la existencia de dichos dispositivos de seguridad
- Fines de la captación de las imágenes
- Datos de contacto del responsable del tratamiento



No se requiere

a) los datos se recolecten con motivo de la realización de un evento privado (se realice o no en espacio público) en el que la recolección de los datos sea efectuada por parte del organizador o responsable del evento



No se requiere

- b) La recolección de los datos la realice el Estado en el ejercicio de sus funciones
- c) Los datos se recolecten dentro de un predio de uso propio y/o su perímetro sin invadir el espacio de uso público o de terceros, salvo en aquello que resulte una consecuencia inevitable, debiendo restringirlo al mínimo necesario y previendo mecanismos razonables para que el público y/o los terceros se informen de una eventual recolección de su información personal en tales circunstancias



Las imágenes registradas no podrán ser utilizadas para una finalidad distinta o incompatible a la que motivó su captación. El Estado sólo podrá disponer su difusión al público cuando se encuentre autorizado por ley o por decisión de funcionario competente y medie un interés general que lo justifique



Deberá cuidarse que las imágenes obtenidas se relacionen estrictamente con los fines perseguidos evitándose mediante esfuerzos razonables la captación de detalles que no sean relevantes para la consecución de los objetivos que justifican la recolección del material fotográfico o fílmico



Deberá evitarse especialmente cualquier afectación del derecho a la privacidad, cuidando de no instalar dispositivos de captación de imágenes en ámbitos inapropiados que no permitan verificar la debida proporcionalidad entre las razones de seguridad que motivan la toma de las imágenes y la intromisión efectuada en la intimidad de las personas



Las imágenes registradas que sean atentatorias de los derechos de las personas (ej. intimidad) deberán ser eliminadas en cuanto ello fuera constatado por el responsable o a pedido del titular del dato, lo que resulte primero.



¿Dónde no se pueden poner cámaras?

Ningún espacio que pueda considerarse de uso privado (baños, vestuarios, lugares de descanso, etc).



¿Y en las casas particulares?

No se deben vulnerar derechos de terceros



Atención!!! No van en:



- Medianeras o postes
- Apuntando al vecino Ej. cámara en un primer piso
- Las cámaras exteriores, solo se deben ubicar en accesos a la vivienda propia



El responsable de la bases de datos deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas que resulten necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar desviaciones, intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana o del medio técnico utilizado



El responsable del tratamiento debe tomar los recaudos necesarios para garantizar la confidencialidad de dicha información. Esta obligación alcanza a las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos como usuarios o empleados del responsable. Tal obligación subsistirá aun después de finalizada su relación con el titular de la base de datos



El responsable del tratamiento de datos debe prever la entrega de la información personal que soliciten los titulares a través del derecho de acceso y su rectificación o supresión en caso que sea procedente



- **Manual de videovigilancia**
 - Forma de la recolección.
 - Referencia de los lugares, fechas y horarios en los que se prevé que operarán.
 - Plazo de conservación de los datos.
 - Mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad previstos.



- Medidas dispuestas para el cumplimiento de los derechos del titular del dato contemplados en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley 25326.
- Los argumentos que justifiquen la toma de fotografías para el ingreso al predio, en caso de disponerse dicha medida de seguridad.



Deberán inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS todas aquellas bases de datos en las que se almacenen datos personales recabados mediante cámaras de seguridad

Nuevo cartel Febrero 2024

Zona Videovigilada

Te están filmando
con videocámaras



Conocé la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Para ejercer tus derechos de acceso, actualización, rectificación y supresión (arts. 14 y 16) comunicate con:

Nombre del responsable del tratamiento de datos

Dirección, Ciudad, C.P (del responsable)

Página Web - Correo electrónico (del responsable)

Teléfono (del responsable)

Si no te dan respuesta o es insatisfactoria, ingresá
a www.argentina.gob.ar/aaip/datospersonales
o escaneá el QR y conocé más.





No llame
REGISTRO NACIONAL





El Registro Nacional No Llame es un sistema gratuito que permite a los usuarios de telefonía (fija o móvil) registrar su número para evitar recibir llamadas publicitarias o comerciales. Las empresas tienen la obligación de consultar este registro antes de iniciar campañas de marketing telefónico y, si un número está registrado, deben abstenerse de contactarlo.



Garantiza el derecho a no recibir llamadas que publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios.

Facilita y simplifica el "derecho de bloqueo" (art. 27 inc 3 Ley 25.326)



- Líneas de teléfono fijas, tanto las tradicionales como a través de IP
- llamadas o SMS a teléfonos celulares
- Mensajería instantánea a través de una plataforma móvil (ej: WhatsApp)
- Radiomensajes

NO INCLUYE CORREO ELECTRÓNICO



“GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN PRIVACIDAD PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES”



- Brindar las herramientas necesarias para facilitar que todos los actores involucrados en el desarrollo de aplicaciones contemplen la protección de datos personales como un aspecto fundamental en el diseño de los programas de software.



- 1) INTRODUCCIÓN
- 2) PRINCIPIOS DE PRIVACIDAD
 - a. **Consentimiento del titular de los datos.**

Recaba el consentimiento de los titulares, y al mismo tiempo infórmale que estarás recabando su información y los usos que le darás.



- **b. Finalidad**

Los datos que tus aplicaciones recolecten sólo pueden ser utilizados conforme a la finalidad que originó la recolección. Si la aplicación que desarrollas está destinada a la gestión contable de un comercio, la información personal que se recabe puede utilizarse para llevar la contabilidad, liquidar impuestos, llevar inventarios y todas las finalidades compatibles a una gestión contable, pero no podría utilizarse para llevar adelante una campaña publicitaria, porque se estaría cambiando la finalidad del tratamiento.





- **c. Calidad de los datos**

Los datos personales que tus aplicaciones recaben y almacenen deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación a la finalidad que motivó su recolección. No pueden ser obtenidos por medios desleales o fraudulentos y deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser útiles. Además tenés la obligación de almacenarlos de manera tal que se facilite el ejercicio de los derechos de sus titulares.





- **d. Seguridad**

La seguridad de la información es un aspecto importante de la protección de datos.

Evalúa los riesgos de seguridad que tu aplicación puede aparejar, teniendo en cuenta la sensibilidad de la información personal que recolecta y almacena.

Verifica que tu aplicación, si utiliza datos personales, respete las mejores prácticas en seguridad de la información.



Confidencialidad

- **e. Confidencialidad**

Los datos personales de los que tomes conocimiento por el tratamiento que realices son confidenciales. Está prohibido revelarlos.

Esta obligación alcanza a cualquier persona que intervenga en cualquier etapa del desarrollo e inclusive subsiste aun finalizada la relación contractual.



- 3) PRIVACIDAD APLICADA AL DESARROLLO
- a. **Los OCHO (8) pasos básicos para desarrollar resguardando la privacidad**
- Contempla la privacidad en todos los procesos de tu organización
- Desarrolla las aplicaciones con el concepto de “Privacidad desde el Diseño”.



1.

- Privacy by design
- “Privacidad desde el diseño” es un enfoque en el que desde el origen mismo del diseño de un sistema, aplicación o dispositivo se contempla la protección de la privacidad. Desde esta perspectiva, la preocupación por la protección de los datos personales no debe ser analizada posteriormente a la finalización del desarrollo, como si se tratara de un anexo, sino que debe estar presente en todas las etapas del proceso. La privacidad debe ser considerada en todas las fases del ciclo de vida del sistema, aplicación o dispositivo



- iii. Establece una Política de Privacidad clara y fácilmente accesible por los titulares del dato.
- iv. Configura por defecto como “activadas” las opciones de privacidad.

Privacy by default

Es un concepto de desarrollo de software que establece que la configuración de la privacidad debe estar activada de manera predeterminada, de manera tal que implique un acto de voluntad del titular desactivar o compartir información



v. Permite a los titulares del dato que elijan y controlen.

vi. Limita la cantidad de datos que recolectas o retienes. No recolectes o almacenes información personal que tu sistema, aplicación o dispositivo no necesite. Controla no recolectar o almacenar datos sensibles salvo que estés autorizado a hacerlo. Establece una política para la eliminación de datos personales que ya no te sean útiles.



vii. Asegura los datos personales recabados.

viii. Asume la responsabilidad. Designa a un “responsable de privacidad” o asume vos mismo la responsabilidad del resguardo de los datos personales que hayas tratado.





Aplica medidas, herramientas y aplicaciones que protegan la privacidad de la información mediante la eliminación o minimización de los datos personales.

De ese modo se prevendrá el procesamiento innecesario o indeseado de datos personales, sin la pérdida de la funcionalidad del sistema de información.



- i. Herramientas de gestión de la privacidad, que permitan al titular elegir y controlar la forma en que sus datos son recolectados y usados.
- ii. Herramientas de protección de la privacidad
 1. *Disociación de datos*
 2. *Seudonimización*
 3. *Seguridad de la información*
 4. *Metadatos*
 5. *Encriptación*

Time to adopt PETs



- **Aspectos técnicos para aplicaciones**
- **Correcta utilización de los permisos**
- Si se trata de una aplicación móvil, verifica que los permisos que requiere sean los estrictamente necesarios para el funcionamiento adecuado. Las personas guardan en sus dispositivos móviles información muy personal, y una mala administración de los permisos los dejará vulnerables. Un ejemplo típico del mal uso de los permisos es una aplicación de linterna que requiera acceso a los contactos del titular del dato o a su calendario.



ii. Geolocalización

Si tu aplicación accede a datos de localización, debes notificar y obtener el permiso del titular del dato, incluso si se trata de metadatos de geolocalización de fotos o videos.



- **a. Establecimiento de una Política de Privacidad.**
- Que explique claramente qué tipo de información se recaba, cómo se usa y con quién la compartes.
- Simple y, en la medida de lo posible, estandarizada, de manera tal que se facilite su lectura y comprensión por parte de los titulares de datos.



- **a. LINEAMIENTOS**

- Debe contener una definición del Objeto de la Política de Privacidad. 
- Debes incluir una definición de los términos utilizados en la política
- Debe reflejar los principios de protección de datos personales aplicables al tratamiento de datos que haga la aplicación



4. Si compartes o transfieres los datos con un tercero, debes notificarlo en forma destacada en tu política y cumplir con los requisitos de la cesión de datos.



5. Contemplar la confidencialidad de los datos personales (artículo 10, LPDP), con referencia a los convenios de confidencialidad del personal y terceros que presten servicios, y de cualquier otra persona u organización que puedan entrar en conocimiento de los datos personales que





6. Hacer mención a la política de seguridad de los datos personales, y la aplicación de la Disposición DNPDP N° 11/06 (manual de seguridad). 

7. Contempla, en el caso que el tratamiento de datos incluya su transferencia al exterior, los requisitos para una Transferencia Internacional de datos personales. 



8. En el caso que el uso de la información personal incluya la finalidad de publicidad, debe contemplarse el cumplimiento de las obligaciones específicas para este tipo de tratamiento



9. Prestaciones de servicios de tratamiento de datos por cuenta de terceros.



10. Establece el procedimiento para cumplir con los derechos de los titulares de los datos (derechos de acceso, rectificación, supresión y bloqueo).



11. Comunica mediante la Política quien es el Encargado de Protección de Datos





- **5) CONTROL DE LA INFORMACIÓN PERSONAL POR PARTE DE SUS TITULARES**
- Bríndales a quienes hagan uso de tus aplicaciones y a los titulares de los datos en general el control de su información personal, particularmente cuando se trata de información sensible, íntima o cuando se le den usos que no sean los obvios o comunes.



- **6) APLICACIONES MÓVILES**
- Las aplicaciones desarrolladas para dispositivos móviles generalmente tendrán la limitación del tamaño de la pantalla. Deberás ser creativo para poder mostrar la información de tu Política de Privacidad de una manera que le resulte útil a los titulares de datos con el desafío adicional que genera un espacio pequeño como la pantalla de un teléfono celular.



TÉCNICAS SUGERIDAS

- a. Separar la información en distintas capas.

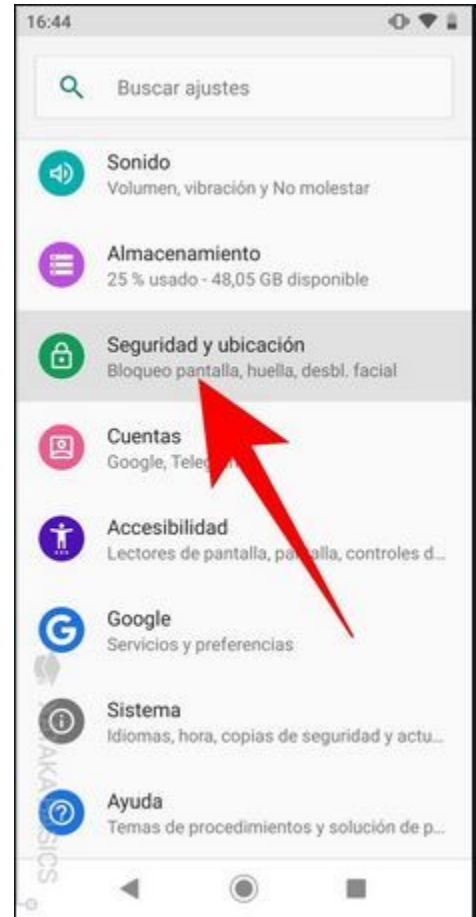
Clasificá la información que brindas en tu Política de Privacidad, separala en distintas capas y colocá la más importante en las capas superiores.

Luego ofrecé hipervínculos para aquellos que quieran profundizar más y conocer los detalles.



- **b. Proveer al titular del dato un tablero de privacidad**

Podría ser útil ofrecer una herramienta de configuración de privacidad, con un diseño atractivo y amigable que le permita al titular del dato elegir fácilmente las opciones de privacidad.



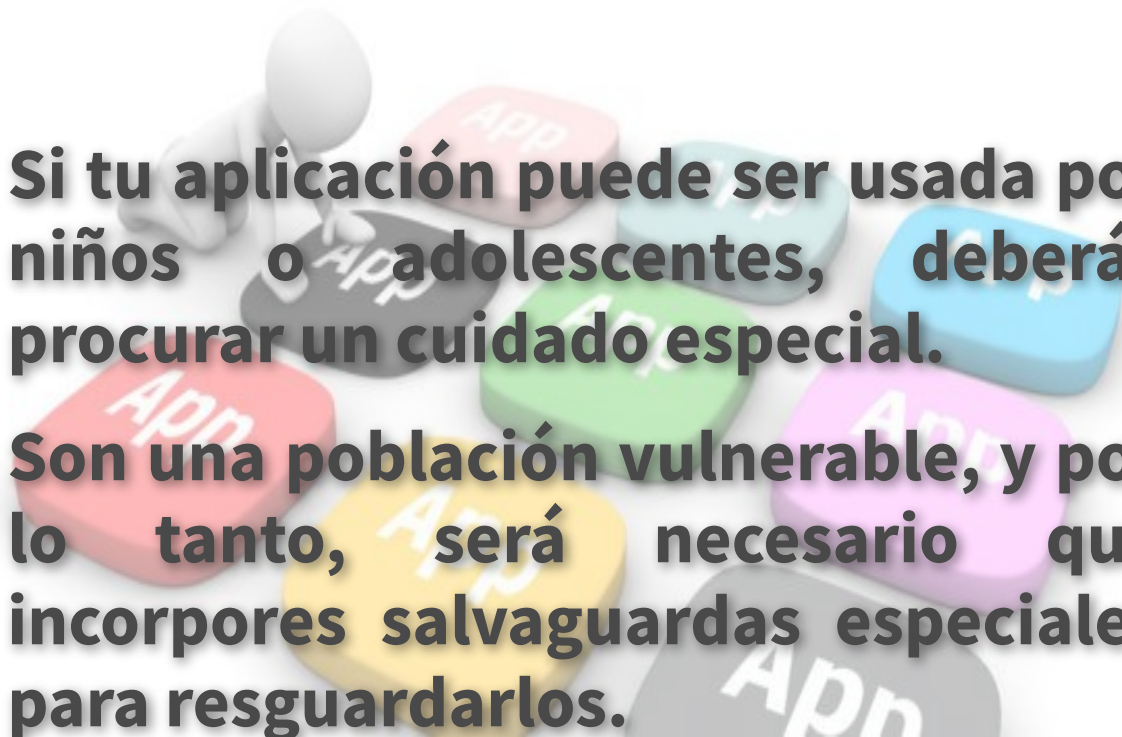


- **c. Utilizar técnicas para llamar la atención del titular del dato.**
- *1. Gráficos*
- *2. Colores*
- *3. Sonidos*
-



• 7) USO DE APLICACIONES POR NIÑOS

- Si tu aplicación puede ser usada por niños o adolescentes, deberás procurar un cuidado especial.
- Son una población vulnerable, y por lo tanto, será necesario que incorpores salvaguardas especiales para resguardarlos.



Uso de aplicaciones por niños



- - Limita al máximo el tipo y la cantidad de información que sobre ellos recolectas.

- - Contempla estrictas medidas de seguridad sobre la información que necesariamente debes recabar.

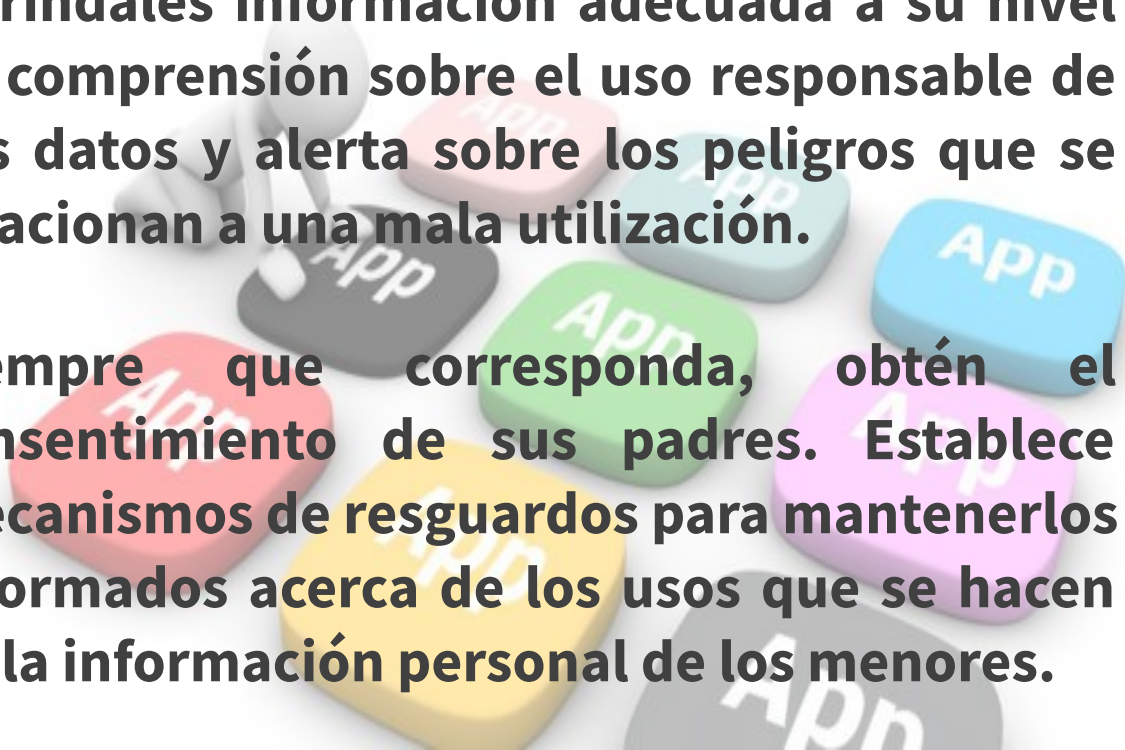
- - Evita compartir información personal de menores con terceros.



Uso de aplicaciones por niños



- - Bríndales información adecuada a su nivel de comprensión sobre el uso responsable de sus datos y alerta sobre los peligros que se relacionan a una mala utilización.
- Siempre que corresponda, obtén el consentimiento de sus padres. Establece mecanismos de resguardos para mantenerlos informados acerca de los usos que se hacen de la información personal de los menores.





- **Mencionar contacto con la Agencia de Acceso a la Información Pública**
- **Ley aplicable** 